

1502250-71.2020.8.26.0408

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... que levava consigo se destinavam ao tráfico, o que caracteriza a conduta criminosa que lhe foi imputada na denúncia.

Quanto ao valor em dinheiro apreendido com o réu e na sua residência, tendo em vista a ausência de comprovação da origem e também do exercício de atividade lícita, é de rigor a conclusão de que era proveniente do crime de tráfico, razão pela qual deve ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502250-71.2020.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502250-71.2020.8.26.0408

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON DOS SANTOS BATISTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

WELLINGTON DOS SANTOS BATISTA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 27 de agosto de 2020, às 03h30min, na Rua Ulisses Guimarães, n.º 357, CDHU, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, o réu trazia consigo, para fins de tráfico, 07 (sete) porções - com massa de 1,14 gramas - de crack, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (certidão de fl. 129) e o defensor nomeado apresentou defesa preliminar (fls. 145/147).

A decisão de fls. 152/153 recebeu a denúncia, no dia 12 de novembro de 2020.

O réu foi regularmente citado (certidão de fl. 187).

Durante a instrução, o réu foi interrogado e foram ouvidas duas testemunhas de acusação.

A requerimento da defesa, foi instaurado incidente de insanidade mental, com laudo às fls. 41/42 do apenso respectivo, a respeito do qual as partes se manifestaram às fls. 45 e 48 do mesmo apenso.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa requereu a absolvição do réu, sob o fundamento de insuficiência de provas do tráfico a justificar um decreto condenatório

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, foram inequivocamente comprovadas e ensejam a condenação do réu.

A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 21/22 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 160/161.

A autoria, por sua vez, decorre das declarações do réu, do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime cuja autoria lhe foi imputada. Afirmou que estava apenas consumindo substância entorpecente e que não tinha seis nem sete pedras de crack, mas sim apenas uma única porção. Inquirido pelo representante do Ministério Público, respondeu que não deu depoimento na delegacia de polícia porque já estava sendo acusado pelo tráfico. Respondeu também que já foi condenado por roubo.

A negativa não foi corroborada pelos demais elementos de prova dos autos.

Os policiais militares Silas Fermino Cunha e Fernando José Graciano Pereira afirmaram que, em patrulhamento de rotina, entraram na Rua Moacir Davanso e avistaram dois indivíduos conversando, em negociação típica de tráfico. Disseram que, ao avistar a viatura, ambos saíram andando, cada um para um lado, e foram perseguidos e abordados cada um por um policial. Narraram que com Jeferson foram localizados R\$30,00 em dinheiro e uma pedra de crack, que ele afirmou que tinha adquirido do réu, e que com o réu foram localizadas seis pedras de crack embaladas da mesma forma que a pedra localizada com Jeferson e R\$480,00 em dinheiro.

Afirmaram que o réu confessou o tráfico, afirmou que vendia cada pedra por R\$10,00 e que tinha mais dinheiro em casa, onde foram localizados mais R\$385,00 em dinheiro e um frasco de perfume que ele afirmou que havia recebido em pagamento.

Quanto às declarações dos policiais militares a respeito da dinâmica dos fatos, especialmente a respeito da confissão do réu quanto ao tráfico e à sua própria narrativa de que havia recebido o frasco de perfume em pagamento de uma pedra de crack, é de rigor a conclusão de que são dignas de credibilidade.

Nesse sentido:

“PROVA – DEPOIMENTO POLICIAL – Alegação de contraditoriedade e ausência de valor probante. Insubsistência. Depoimentos de policiais obedecem aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não se podendo cogitar de suspeição ou inidoneidade. Precedentes. Recurso improvido para este fim” (TJSP – Apelação Criminal n.º 439.373-3/9 – Origem: São Vicente – Relator: Des. Marcos Zanuzzi – J. 16.03.2006).

É pacífico que o depoimento do policial tem o mesmo valor do depoimento de qualquer outra testemunha, já que prestado sob as mesmas condições.

A propósito:

“O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta corte. II. Hipótese na qual a condenação foi baseada, também, em outros elementos de prova, tais como a quantidade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada e a existência de embalagens usualmente destinadas à preparação do entorpecente para a venda. III. Recurso desprovido” (STJ – RESP 200500786783 – (751760 MG) – 5ª T. – Rel. Min. Gilson Dipp – DJU 14.11.2005 – p. 00400).

Inexistindo qualquer indício de que tenham qualquer interesse em incriminar falsamente o réu, seu depoimento merece crédito assim como o de qualquer outra testemunha.

Nesse sentido, inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS – O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos,

por dever de ofício, da repressão penal – O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 73518 – Relator: Min. Celso de Mello – 1ª Turma – J. 26/03/1996).

No caso concreto, inexistem elementos, sequer indícios de que os policiais militares pretendessem prejudicar o réu, mas sim de que apenas cumpriam o seu dever funcional.

O Dr. Psiquiatra responsável pelo laudo pericial concluiu que o réu não apresenta dependência, razão pela qual, embora possa se tratar de usuário, a prova testemunhal permite afirmar que as pedras de crack que levava consigo se destinavam ao tráfico, o que caracteriza a conduta criminosa que lhe foi imputada na denúncia. Quanto ao valor em dinheiro apreendido com o réu e na sua residência, tendo em vista a ausência de comprovação da origem e também do exercício de atividade lícita, é de rigor a conclusão de que era proveniente do crime de tráfico, razão pela qual deve ser decretado o seu perdimento em favor da União.

Provas da materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu WELLINGTON DOS SANTOS BATISTA, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Passo à aplicação de sua pena.

Nem a natureza da cocaína e nem a sua quantidade justificam o aumento da pena-base. Nesse sentido, em caso análogo em que o apelante tinha 106,25 gramas de cocaína, o voto do Desembargador Guilherme de Souza Nucci, da 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação Criminal nº 1500102-50.2021.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em julgamento ocorrido no dia 11 de agosto de 2021:

"Na primeira fase da dosimetria, as basilares do recorrente foram fixadas à fração de um sexto acima dos mínimos legais, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, da natureza da droga apreendida.

A fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante, contudo, não convence, tampouco justifica o gravame da pena-base, porquanto, além de não representar volume exorbitante, toda substância ilícita é nociva à saúde do consumidor, sob pena de se transformar o aumento das bases em medida constante, ao arrepio da individualização da pena.

No mais, não consta na Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da ANVISA, uma gradação das substâncias, mas apenas uma relação de quais são ilícitas. O estudo acerca do potencial lesivo de cada substância, além de divergente, depende da frequência do consumo e das condições de saúde de cada usuário.

Dessa forma, em atenção ao artigo 59, do Código Penal, ausentes elementos que comprovem ser as circunstâncias judiciais desfavoráveis, tratando-se de réu primário e sem antecedentes, as bases são fixadas em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa."

Em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Justifica-se a fixação da pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal em razão da condenação que o réu ostenta pela prática de crime da mesma natureza (Processo nº 0000148-68.2011.8.26.0408, da 2ª Vara Criminal, certidão de fls. 58/61). Tal condenação não caracteriza reincidência, em razão da data, mas deve ser reconhecida como circunstância judicial desfavorável em primeira fase de fixação da pena.

Em segunda fase, considero a agravante da reincidência (Processo nº 3137-08.2015, da 2ª Vara Criminal local, na certidão de fls. 58/61) compensada com a atenuante da confissão aos policiais militares e mantenho a pena no mesmo patamar.

Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de causas de aumento e de redução.

Tratando-se de réu reincidente por roubo e que ostenta também condenação por tráfico que não caracteriza reincidência, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista a conclusão inequívoca de sua dedicação reiterada a atividades criminosas.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 20, §10, da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07), observados os critérios legais para a progressão de regime de acordo com a situação do ora condenado (artigo 20, §20, da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07).

O réu não poderá apelar em liberdade. Considera-se que foi preso em flagrante e permaneceu preso durante todo o processo, o que demonstra a existência do *fumus boni iuris*, que, com a prolação desta sentença, tornou-se evidente.

A manutenção da prisão tem por fundamento a garantia da ordem pública, já que o réu, que é reincidente por roubo e ostenta condenação por tráfico que não caracteriza reincidência, foi novamente condenado pela prática do crime de tráfico, que sustenta o crime organizado e é responsável pelo estímulo à prática criminosa. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu WELLINGTON DOS SANTOS BATISTA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

O réu não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Deixo de determinar a destruição dos objetos apreendidos em razão de já haver nos autos a autorização para a sua destruição (fl. 123).

Ao Dr. Defensor nomeado, arbitro honorários nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União do valor em dinheiro apreendido nos autos (fl. 14/15). Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Banco do Brasil determinando a sua transferência ao FUNAD. Também após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.I.C.

Ourinhos, 20 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA